

1500235-88.2020.8.26.0357

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Comarca: Mirante do Paranapanema

Foro: Foro de Mirante do Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... ele fundadas suspeitas no envolvimento de tráfico de drogas neste município, em concurso com seus sobrinhos ("De acordo com a representação para o mesmo fim, no procedimento de medida cautelar nº 1500217-67.2020.8.26.0357, apurou-se que, Morranio e Heduan, sobrinhos do aqui representado, estariam promovendo o tráfico ilícito de drogas nesta cidade e possivelmente ocultariam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirante do Paranapanema

Foro de Mirante do Paranapanema

Vara Única

Rua Maria Lúcia Rodrigues de Almeida, 455, Mirante do Paranapanema-SP - cep 19260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500235-88.2020.8.26.0357 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500235-88.2020.8.26.0357

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181010/2020 - DEL.POL.MIRANTE

PARANAPANEMA, 12608440 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 501/20/303 - DEL.POL.MIRANTE

PARANAPANEMA, 2181010 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBERTO ALVES COELHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de ROBERTO ALVES COELHO, denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/06, conforme denúncia que segue: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de julho de 2020, às 06:00 horas, na Rua Papa João XXIII, 172, nesta cidade e Comarca de Mirante do Paranapanema/SP, ROBERTO ALVES COELHO tinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, droga consistente em uma porção de maconha, pesando no total de 38,43g (trinta e oito gramas e quarenta e três centigramas), conforme autos de exibição e apreensão (fl. 13), auto de constatação preliminar (fls. 17/18) e laudo toxicológico (fls. 197/199). Segundo o apurado, no mês de julho de 2020, a Polícia Civil recebeu informações de que ROBERTO estaria auxiliando seus sobrinhos Morranio e Heduan, menores inimputáveis, na prática de tráfico de drogas, prestando auxílio material e ocultando parte dos entorpecentes em seu imóvel residencial. Ademais, foi indicado que as drogas eram transportadas por uma motocicleta, a qual ROBERTO havia presenteado Morranio. Por tais motivos, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, o qual foi deferido por este Juízo. Assim, nas circunstâncias de tempo acima descritas, na Rua Papa João XXIII, nº 172, policiais foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência da denunciado. Após efetuarem as buscas, lograram êxito em encontrar uma porção de maconha ocultada no interior de uma bota, localizada na dispensa (auto de exibição e apreensão fls. 07/15). As circunstâncias, natureza das drogas, quantidade e forma de acondicionamento, demonstram que a droga apreendida se destinava ao consumo de terceiros (tráfico de drogas). Destarte, a infração penal foi cometida nas proximidades de estabelecimento religioso, quadras esportivas, parque e escola municipal, conforme croqui de fls. 194/196".

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 232). A denúncia foi recebida (fls. 233/237). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls. 257/258).

Por ocasião dos memoriais finais o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 265/268).

Por sua vez, a Defesa pugnou a absolvição, a desclassificação do tráfico de drogas imputado ao réu na denúncia para o crime de posse de droga para uso próprio, bem como teceu comentários sobre a dosimetria da pena (fls. 269/276).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito a ação é parcialmente procedente, em que pese o esforço da acusação e da combativa defesa.

A materialidade do delito de porte de drogas para uso próprio está bem delineada nos autos, em especial pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/12), auto de exibição e apreensão encartado (fls. 17/18) e laudo definitivo de substância entorpecente (fls. 201/203).

A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

O acusado foi preso em flagrante em razão da localização de entorpecentes em sua residência quando do cumprimento do mandado de busca domiciliar, oportunidade em

que pesava contra ele fundadas suspeitas no envolvimento de tráfico de drogas neste município, em concurso com seus sobrinhos ("De acordo com a representação para o mesmo fim, no procedimento de medida cautelar nº 1500217-67.2020.8.26.0357, apurou-se que, Morranio e Heduan, sobrinhos do aqui representado, estariam promovendo o tráfico ilícito de drogas nesta cidade e possivelmente ocultariam as drogas nas proximidades de suas residências. Roberto, por sua vez, reside em imóvel contíguo ao de Morranio e recentemente o presenteou com uma motocicleta, que provavelmente é utilizada para a mercancia ilícita de drogas" - fls. 30/33).

Em juízo, o policial Civil José Aparecido Rodrigues Botelho narrou ter se dirigido até a residência do réu para o cumprimento de mandado de busca e apreensão e localizaram a droga. Na ocasião o réu disse que a droga era para consumo próprio.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Wilson Cesar Calado, o qual acrescentou ter conhecimento de que os sobrinhos do réu praticavam tráfico de drogas.

O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, disse que a droga se destinava ao consumo próprio.

Pois bem, estas são as provas dos autos e por elas não se pode extrair dados concretos que o réu estava traficando drogas.

De fato. Não foi presenciado qualquer ato de venda de droga, nem tampouco encontrando na residência do réu petrechos utilizados para o preparo e mercancia. Não foi realizada a perícia no aparelho celular apreendido (fls. 17), de modo a se evidenciar eventuais contatos com fornecedores e usuários.

Além disso, conforme já ponderado na decisão de fls. 158/162, "compulsando atentamente os autos, principalmente no que tange aos motivos ensejadores ao deferimento de buscas nos imóveis apontados pela Autoridade Policial como locais de comercialização de drogas, após importante trabalho investigativo, tem-se que, somente após a conversão da prisão em flagrante do averiguado é que sobreveio aos autos a informação de que dos 06 (seis) endereços diligenciados na operação, apenas no imóvel ocupado por Roberto Alves e no ocupado por Antônio dos Santos, é que foram localizadas substâncias entorpecentes. Sendo, inclusive no caso de Antônio, lavrado Termo Circunstanciado, frente a pequena quantidade de droga apreendida (2,5 gramas de maconha - fls. 149). Já nos demais locais, nada de ilícito foi encontrado".

Destarte, exsurge dos autos que a droga apreendida era destinada a uso próprio do réu.

No mais, nenhuma prova foi feita nos autos a indicar a prática, pelo réu, do exercício do tráfico de drogas.

É certo que o usuário de drogas pode ser ao mesmo tempo traficante, como reiteradamente tem decidido nossos Tribunais. Todavia, no presente caso não há provas que levam à conclusão de que a droga apreendida era destinada ao fornecimento de terceiros, razão pela qual a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 é medida de rigor, aplicando-se o princípio *in dubio pro reo*.

Nesse sentido é a jurisprudência, verbis: "Aplicação do princípio '*in dubio pro reo*'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime." (RJTJERGS 177/136, apud Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Atlas, 1997).

Diante de tais argumentos, verifica-se que a prova é segura a ensejar a condenação do réu pelo crime trazido no artigo 28, da Lei de Drogas, haja vista a prova robusta produzida sob o crivo do contraditório neste sentido.

Sendo certa, portanto, a condenação pelo delito de porte de drogas, passo à dosimetria da pena, porque em favor do réu não milita quaisquer excludentes ou dirimentes.

Apesar de ostentar antecedentes criminais (fls. 105/134), sua culpabilidade, entendida aqui como índice de reprovabilidade da conduta, não é anormal para a espécie ante o uso de drogas. Por conta disso e com base na nova Lei de Drogas (Lei nº 11.343, de 23.8.2006), mais precisamente em seu artigo 28, incisos I, II e III, imponho ao réu a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

DECISÃO

Feitas essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, o que faço para CONDENAR ROBERTO ALVES COELHO, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do réu no Rol dos Culpados.

Responderá o réu pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei 1060/50.

Defiro o apelo em liberdade, por este processo.

P.I.C.

Mirante do Paranapanema, 01 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA